



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 1058/09

תחום החלטת מיסוי: חוקי עידוד

הנושא: השקעה בנכסים יצרניים ומבחן יחס הנכסים - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), העוסקת במחקר ופיתוח של תרופות חדשניות (להלן: "המוצרים").
2. החברה נמצאת בשלבי הניסויים הקליניים בבני אדם לקראת אישור משרד הבריאות בישראל וה-FDA בארה"ב (Food and Drug Administration).
3. נכון למועד החלטת המיסוי, כושר הייצור של החברה מספיק לייצור החומר הפרמצבטי לצורך השלמת הניסויים הקליניים בלבד.
4. החברה הצהירה כי תהליך הפיתוח מתבצע כולו בישראל ושלב הניסויים מתבצע בישראל ובארה"ב.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לקבוע, כי השקעות החברה בנכסים יצרניים חדשים החל משנת המס 2005, שלא נכללו בתוכנית מאושרת קודמת, לא יובאו בחשבון לעניין יחס הנכסים כהגדרתו בסעיף 74 לחוק לעידוד השקעות הון, התשכ"ט-1959.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. סעיף 74 לחוק כנוסחו עד יום 1.4.05 (להלן: "סעיף 74 הישן") ימשיך לחול לגבי תוכניות קודמות שאישרה המינהלה ולגבי השקעות בנכסים עד ליום 31.12.04.
2. על השקעות החברה בנכסים יצרניים בשנת המס 2005 ואילך לא יחול מבחן יחס הנכסים כפי שנקבע בסעיף 74 הישן.
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.